



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/676/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

1. התובעות:

נציגות הבית המשותף ברחוב המייסדים 4 כפר סבא
ע"י מושלי יהושע
המייסדים 4, כפר סבא
טל': 052-2230330 פקס: 09-7674688

2. נציגות הבית המשותף ברחוב המייסדים 6 כפר סבא

ע"י יצחק מילשטיין
המייסדים 6, כפר סבא
טל': 053-2422646

נגד

הנתבעת:

נציגות הבית המשותף ברחוב אלתרמן 10 כפר סבא
ע"י אביסרור יוסף ודוד שרגאי
אלתרמן 10, כפר סבא
טל': 053-7208197 טל': 09-7661422

החלטה

1. לפניי תביעה למתן צווי עשה שהגישו נציגות הבית המשותף ברחוב המייסדים 4 בכפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 232 בגוש 6438, ונציגות הבית המשותף ברחוב המייסדים 6 בכפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 233 בגוש 6438 (להלן - "התובעות"), המורים לנתבעת, נציגות הבית המשותף ברחוב אלתרמן 10 בכפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 273 בגוש 6438 (להלן - "הנתבעת"), לשלם חלקה היחסי בעלות סלילת שביל המעבר המשמש את שלושת הבתים המשותפים, ולהשתתף ב"משאל" שייערך בין כל בעלי הדירות בבתים המשותפים לעניין הצבת מחסום חשמלי בפתח שביל המעבר.
2. בהתאם להלכה הפסוקה, מצאתי להידרש ביוזמתי לשאלת סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בתביעה, טרם המצאת כתב התביעה לנתבעת, לנוכח מהות הסכסוך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/676/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ומיהות הצדדים לתביעה (ראו גם: ע"א 463/65 טירת הכרך בע"מ נ' ועדת השומה שליד עיריית נתניה, פ"ד כ(2) 234, 246 (1996); ע"א 613/77 אדלר נ' שומרי אמוני בע"מ, פ"ד לב(1) 788, 792 (1978); א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה 12 (2015), (36).

3. סמכות המפקח על רישום מקרקעין להכריע בסכסוכים קבועה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין"), תחת סימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות" (לפרק ו' לחוק "בתים משותפים"), המורנו לאמור:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59 עד 59ג ו-59 עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6 נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) "...".

4. הוראת סעיף 73 לחוק המקרקעין מוסיפה ומורנו מיהות הזכאים לתבוע בסכסוך המתברר לפני המפקח על רישום מקרקעין, לאמור:

"ואלה הזכאים להביא סכסוך להכרעתו של המפקח:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/676/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(1) כל בעל דירה או צד אחר לסכסוך כמוגדר בסעיף 72;

(2) נציגות הבית המשותף.

5. בהתאם להוראות דין אלה, שניים הם התנאים בהתקיימם, במצטבר, קונה המפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בתביעה שלפניו. האחד, מהות הסכסוך במסגרתו נבחן האם עילת התביעה מנויה בהוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין. השני, זהות הצדדים במסגרתו נבחן האם הצדדים לתביעה הם אלה שהמפקח על רישום מקרקעין מוסמך להכריע בעניינם (ראו גם: רע"א 6394/15 נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ, פסקה 20 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (17.3.2016)).

6. בהתייחס למהות הסכסוך, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית משותף לפי התקנון החל על הבית המשותף, בסכסוכים המנויים בהוראות חוק המקרקעין, וכן בסכסוכים בנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים. בנוסף, הוקנתה למפקח על רישום מקרקעין סמכות מקבילה לדון בסכסוך שבין בעלי דירות בדבר הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף בבית המשותף.

7. בנסיבות דנן, עיון בכתב התביעה העלה כי עניינה מחלוקת שניטשה בין נציגויות של בתים משותפים נפרדים בקשר עם סלילית שביל מעבר הקיים בין הבתים המשותפים והמשמש בעלי הדירות בבתים משותפים אלה. בהתאם להוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון בתביעה שבין בעלי דירות בבית משותף אחד, לרבות ככל שנציגות הבית המשותף היא צד לסכסוך. אין בהוראת סעיף זה, הקובעת גדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין, כדי ליתן בידו סמכות לדון במחלוקות שניטשו בין בעלי דירות ונציגויות של בתים משותפים נפרדים.

8. משלא מתקיים התנאי בדבר מהות הסכסוך, איני מוסמכת להכריע בתביעה שלפניי, משהתנאים דלעיל מכוחם קונה המפקח על רישום מקרקעין הסמכות להכריע בסכסוך שלפניו הם תנאים מצטברים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/676/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. למעלה מן הצורך, אוסיף כי בנסיבות דנן אף לא מתקיים התנאי בדבר זהות הצדדים. התובעות הן אמנם נציגויות של בתים משותפים, הרשאות, כל אחת, להביא סכסוך להכרעת המפקח על רישום מקרקעין בהתאם להוראת סעיף 73(2) לחוק המקרקעין. ברם, זאת אך ביחס לסכסוך בגדרי הבית המשותף. לנוכח לשון הוראת סעיף 72 לחוק המקרקעין, אין המפקח על רישום מקרקעין מוסמך לדון במחלוקת שניטשה בין בעלי דירות ונציגויות של בתים משותפים נפרדים.

10. בהתאם להוראת סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, (להלן - "חוק בתי המשפט") רשאי בית המשפט להעביר עניין לבית משפט או לבית דין אחר, אם העניין אינו בסמכותו העניינית או המקומית. למפקח על רישום מקרקעין הסמכות להעביר תביעה שאינה בסמכותו לבית משפט מוסמך, מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, המורה כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. סמכות זו נתונה למפקח על רישום מקרקעין אף מכוח הוראת תקנה 101(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, החלה על סכסוכים המתבררים לפני המפקח בהתאם לתקנה 78 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011. בהקשר זה, שנתה כבוד השופטת א' חיות, כתוארה דאז, בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. בע"מ נ' יום טוב בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (31.12.1999), כי תחת סילוק התביעה על הסף, מן הראוי כי המפקח על רישום מקרקעין יעבירה לבית המשפט המוסמך להכריע בה (ראו גם: פסק דינו של כבוד סגן הנשיא, ד"ר ג' קלינג בת"א (מחוזי ת"א) 1098/01 פיק נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (5.6.2002)).

11. עניינה של התביעה שלפניי שימוש במקרקעין, הנתונה לסמכותו של בית משפט השלום, בהתאם להוראת סעיף 51(א)(3) לחוק בתי המשפט.

12. לפיכך, הנני להורות העברת התביעה לבית משפט השלום במחוז מרכז, אשר לו הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה. ההחלטה תועבר לנשיאת בתי משפט השלום במחוז מרכז, לצורך ניתוב התביעה במחוז.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/676/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

13. משהחלטה ניתנה טרם המצאת כתב התביעה לנתבעת, איני עושה צו להוצאות.
14. אשר לאגרת התביעה ששולמה על ידי התובעות, הנני להורות כי עם הצגת אישור תשלום אגרת תביעה בבית משפט מוסמך, בפני מזכירות לשכת המפקחת על רישום מקרקעין, תושב לתובעות אגרת התביעה ששולמה על ידן בהליך דכאן. זאת, בהתאם ל"הוראת ביצוע בעניין תשלום אגרה בתביעה שהועברה מבית משפט ובתביעה שהועברה לבית משפט" של הממונה על המרשם וראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתנה היום, כ"ד חשון תשפ"א, 11 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
המפקחת על רישום מקרקעין
פתח תקווה